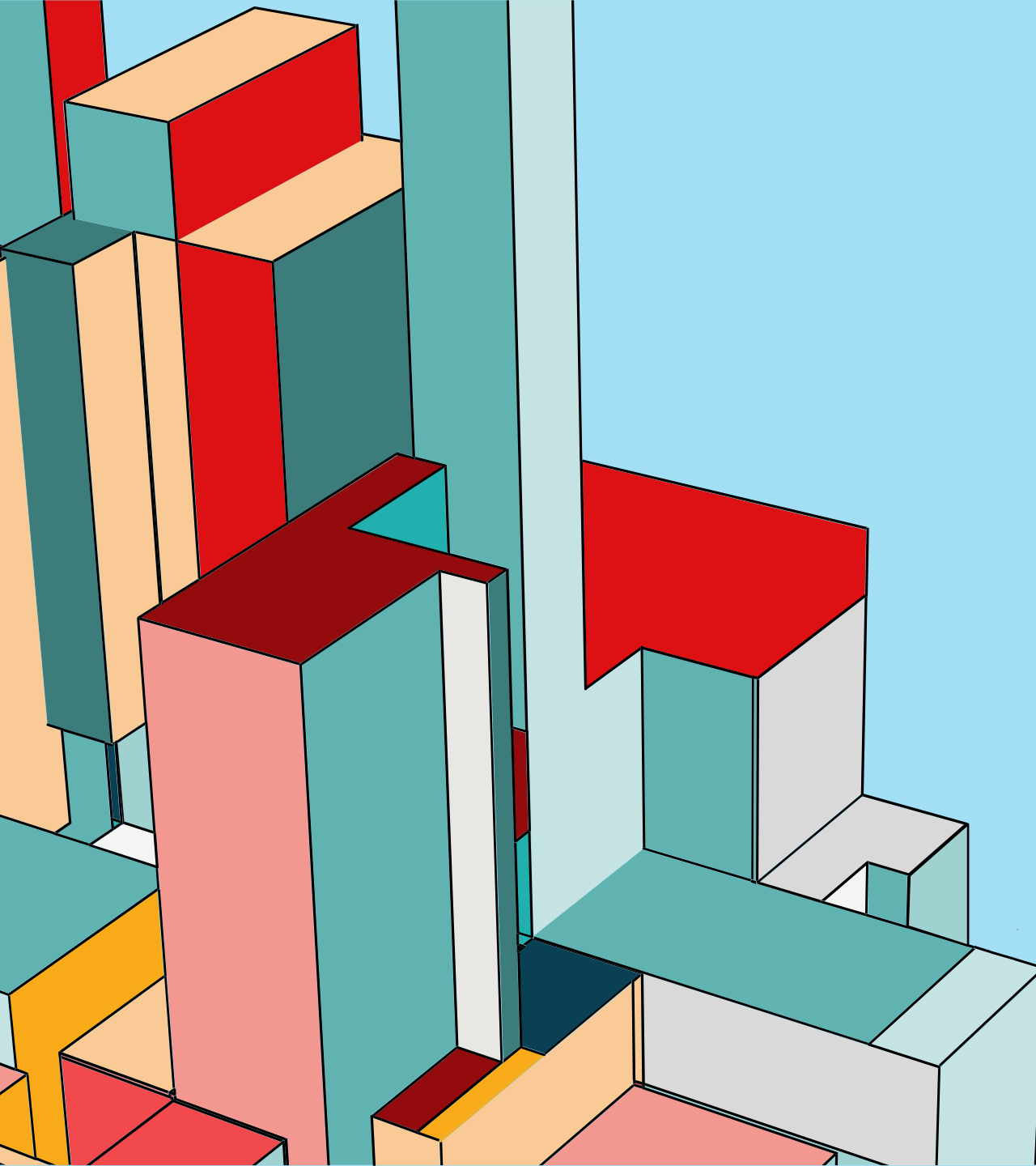


An abstract composition of various 3D rectangular blocks in shades of red, orange, teal, and light blue, arranged in a complex, overlapping structure on the left side of the image. The blocks have black outlines and are set against a solid light blue background.

INTRODUCTION

TO

LAW

OWNERSHIP- মালিকানা

Introduction:

Ownership is a complex Juristic Concept, which has its origin in the ancient Roman Law. Perhaps all the rights, right to ownership is the most important right.

In the Roman Law, Ownership and possession were respectively termed as '*dominium*' and '*ossessio*'.

ভূমিকা: মালিকানা (Ownership) একটি জটিল আইনগত (Juristic) ধারণা, যার উৎপত্তি প্রাচীন রোমান আইনে। সম্ভবত সকল অধিকারের মধ্যে মালিকানার অধিকারই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

- রোমান আইনে, মালিকানা (Ownership) এবং দখল (Possession) যথাক্রমে '*dominium*' এবং '*possessio*' নামে পরিচিত ছিল।

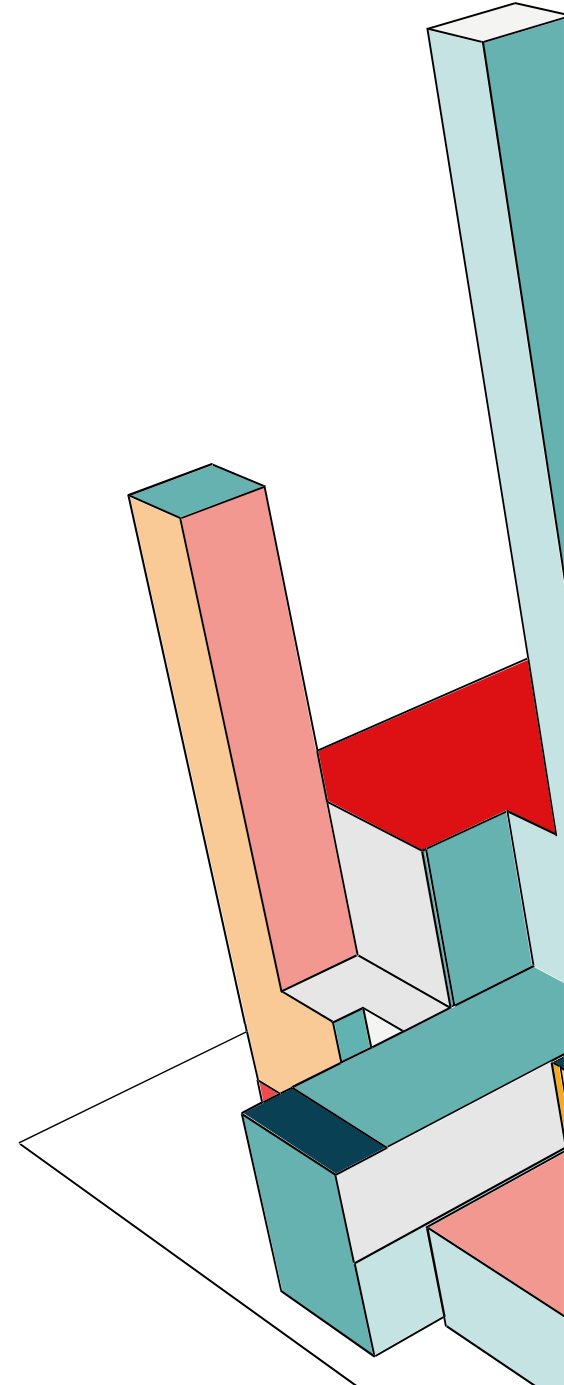
Dominium = মালিকানা (Ownership)

Possessio = দখল (Possession)



- The term '*dominium*' denote absolute right a thing while '*possessio*' implied only physical control over a thing. Romance attached greater importance to ownership rather than possession because in their view having absolute right over a thing was much more important than merely having physical control over it.

(‘Dominium’ শব্দটি কোনো বস্তুর উপর পরম বা পূর্ণ অধিকার নির্দেশ করে, আর ‘possessio’ শব্দটি কেবলমাত্র কোনো বস্তুর উপর শারীরিক নিয়ন্ত্রণ বা দখল বোঝায়। রোমানরা দখলের তুলনায় মালিকানাকে অধিক গুরুত্ব দিতেন, কারণ তাদের মতে কোনো বস্তুর উপর কেবল শারীরিক নিয়ন্ত্রণ থাকার চেয়ে তার উপর পূর্ণ ও পরম অধিকার থাকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।)

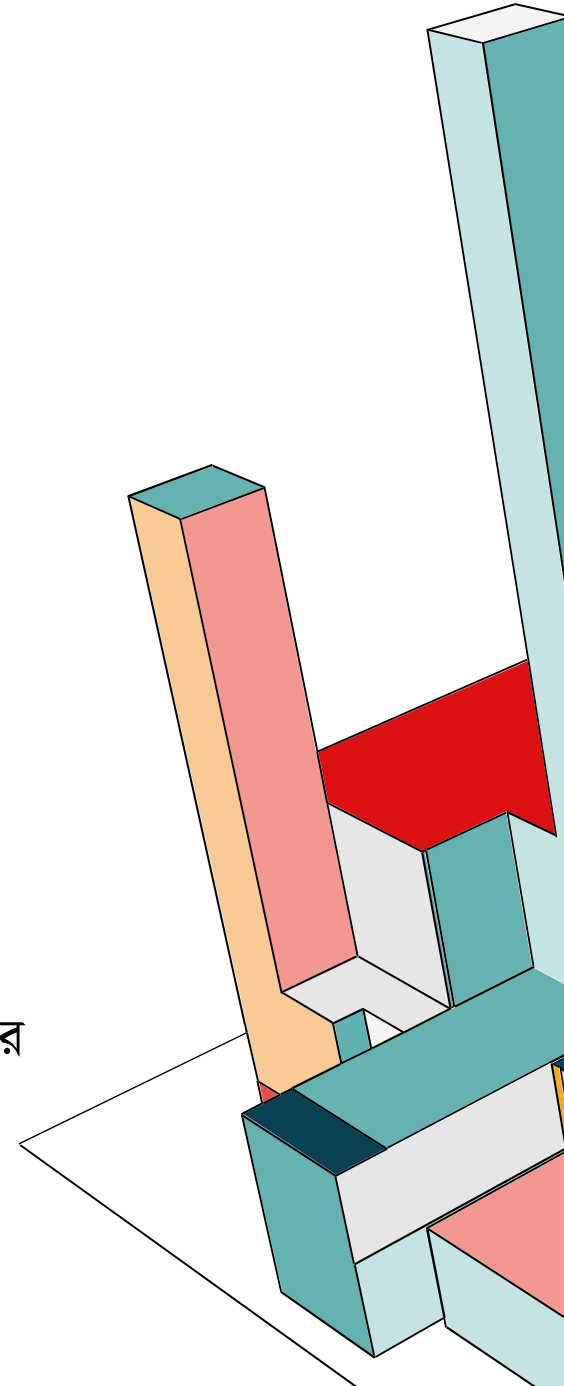


- According to HIBBERT, ownership consists of **FOUR** kinds of rights:

1. Right to use of a thing;
2. Right to exclude others from using the thing;
3. Disposing of the thing; and
4. Right to destroy it.

Ownership right is a *right of rem*, which is available Against the world at large.

- **HIBBERT**-এর মতে, মালিকানা (Ownership) চার প্রকার অধিকারের সমষ্টি—
 ১. কোনো বস্তুকে ব্যবহার করার অধিকার;
 ২. অন্যদের সেই বস্তু ব্যবহার থেকে বিরত রাখার অধিকার;
 ৩. বস্তুটি হস্তান্তর বা বিক্রয় (dispose) করার অধিকার; এবং
 ৪. বস্তুটি ধ্বংস করার অধিকার।
- মালিকানার অধিকার একটি **in rem** অধিকার, যা সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে বলবৎযোগ্য (অর্থাৎ সবার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য)।



POSSESSION- দখল

- The former denotes that a person simply has physical control over the thing and it was called *corpus possessionis*, while the latter meant having exclusive control over a thing. These Romans called as *civilis possessionis*, which denotes legal possession.
- প্রথমটি বোঝায় যে কোনো ব্যক্তি কেবলমাত্র কোনো বস্তুর উপর শারীরিক নিয়ন্ত্রণ রাখে, যাকে বলা হতো *corpus possessionis*। আর পরবর্তীটি বোঝায় কোনো বস্তুর উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বা একক অধিকার, যাকে রোমানরা *civilis possessionis* বলতেন, যা আইনগত দখল (legal possession) নির্দেশ করে।
- **Pollock** says that having physical control over a thing constitute possession.
- পোলক (Pollock) বলেন, কোনো বস্তুর উপর শারীরিক নিয়ন্ত্রণ থাকা-ই দখল (Possession) গঠন করে।



Possession in Fact:

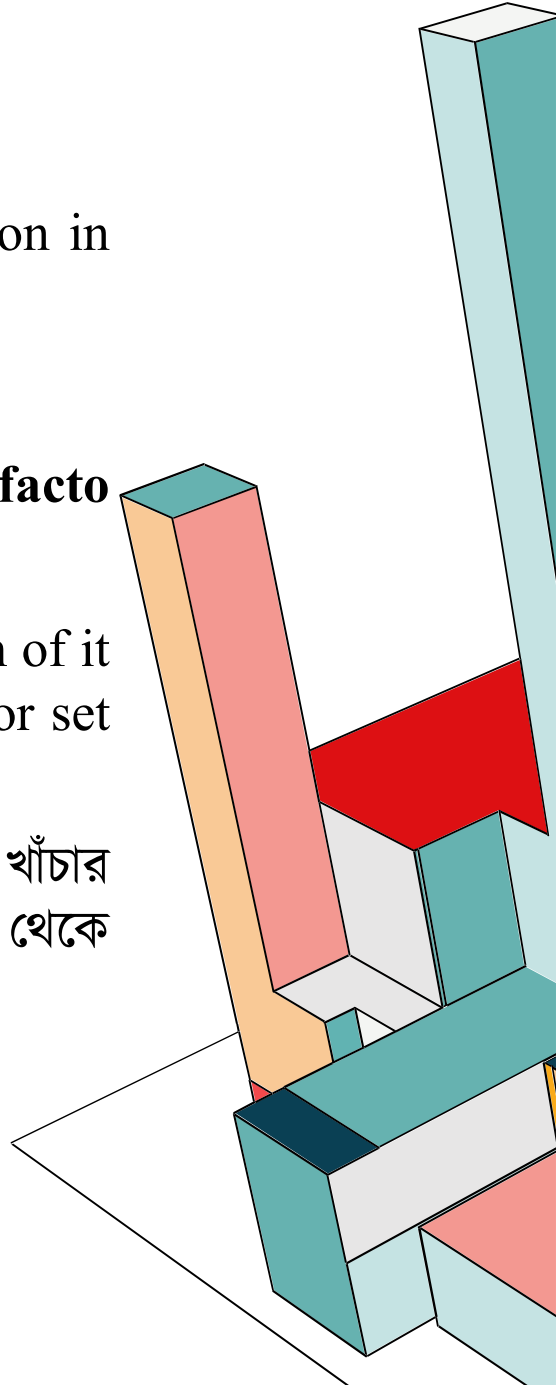
The relation between a person and a thing, which he possesses, is called possession in fact or de facto possession. It indicates physical control of a person and a thing.

প্রকৃত দখল (Possession in Fact):

কোনো ব্যক্তি ও তার অধিকৃত বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাকে প্রকৃত দখল বা **de facto possession** বলা হয়। এটি ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে শারীরিক নিয়ন্ত্রণকে নির্দেশ করে।

For instance, if a person has caged a parrot, he would be deemed to have possession of it so long as the parrot is in the cage but as soon as the parrot escape from the cage or set free, he would loose possession over it.

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যদি একটি টিয়া পাখিকে খাঁচায় বন্দী রাখে, তবে পাখিটি যতক্ষণ খাঁচার ভেতরে থাকে ততক্ষণ তাকে ঐ পাখির দখলদার হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু পাখিটি খাঁচা থেকে পালিয়ে গেলে বা মুক্ত হয়ে গেলে, সে তার উপর দখল হারাবে।

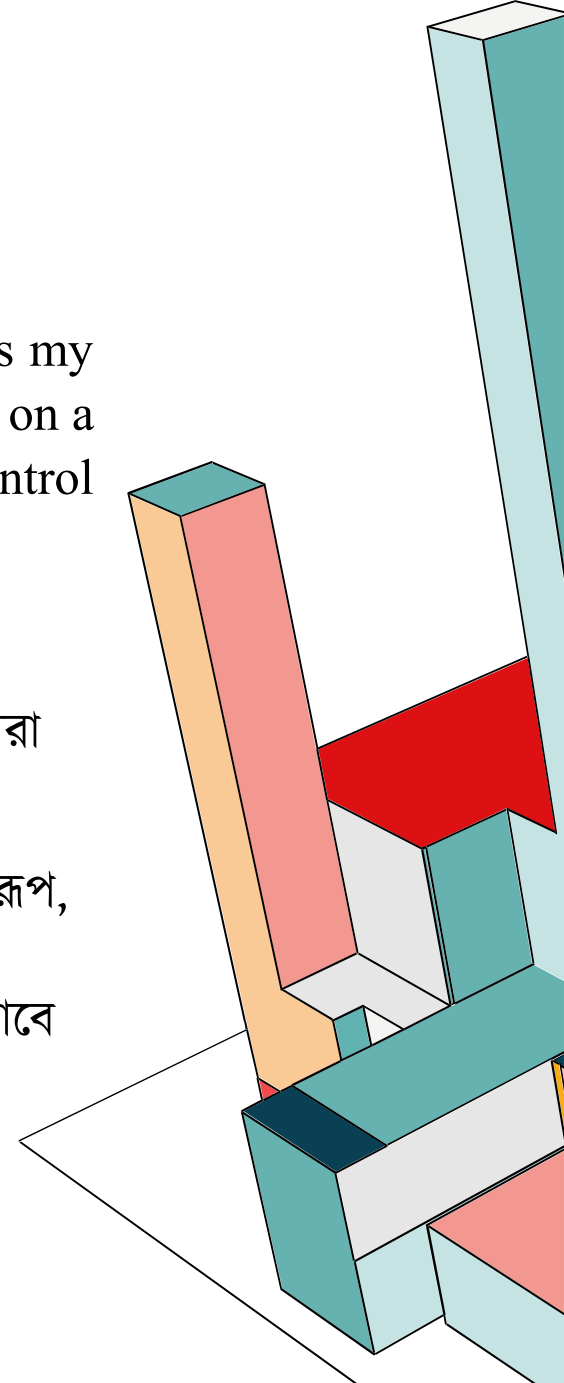


Certain points regarding possession in fact must be carefully noted. They are_

1. There are certain things over which a person cannot have physical control e.g. Sun, moon, stars etc.
2. The physical control over the object need not be continuous. For instance, I possess my coat when i am wearing it, I still have possession of it when I take it off and hang it on a peg when I go to sleep. The basic idea is that I should be in a position to resume control over it in normal course whenever I so desire.

প্রকৃত দখল (Possession in Fact) সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সতর্কভাবে জানা উচিত:

১. কিছু জিনিস আছে যাদের উপর কোনো ব্যক্তি শারীরিক নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না, যেমন: সূর্য, চাঁদ, তারা ইত্যাদি।
২. বস্তুটির উপর শারীরিক নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই ধারাবাহিক (continuous) হতে হবে এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমি আমার কোট পরিধান করার সময় সেটি আমার দখলে থাকে, এবং যখন আমি সেটি খুলে হ্যান্ডারে টাঙাই এবং ঘুমাতে যাই, তখনও কোটের উপর আমার দখল বজায় থাকে। মূল ধারণা হলো, স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আমি যেকোনো সময় তার উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া উচিত।



POSSESSION IN LAW:

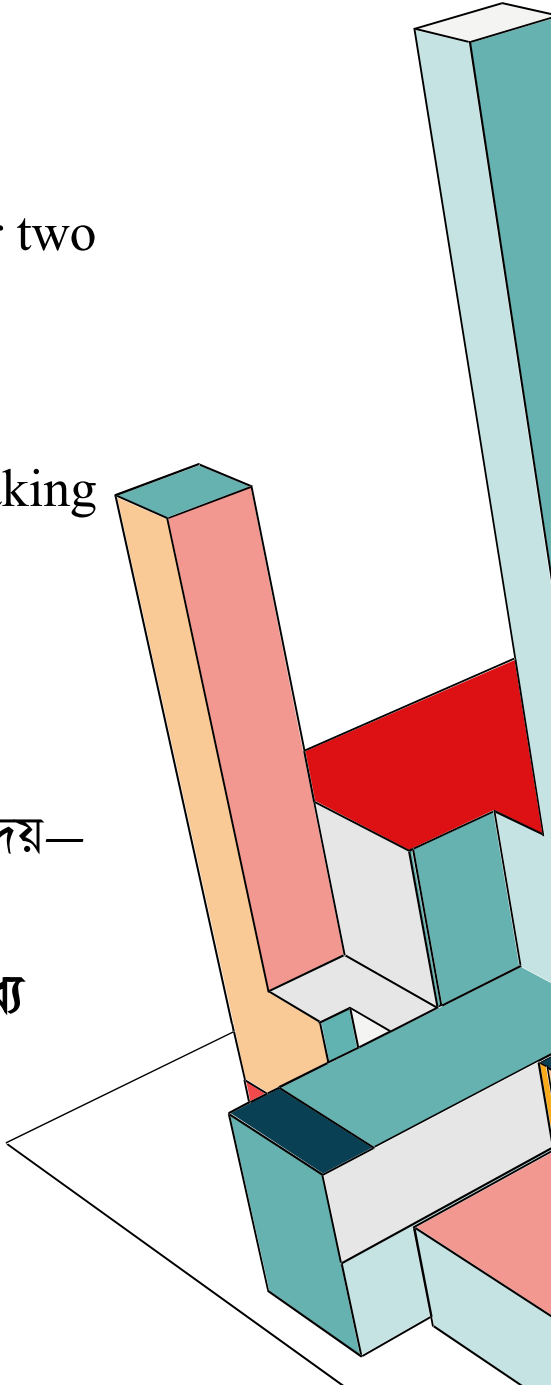
Possession in law also termed as ***de jure possession***. The law protects possession for two obvious reasons, namely__

1. By conferring legal rights on the possessor;
2. By penalizing the persons who interfere with the possession of a person or making him pay damages to the possessor.

আইনগত দখল (Possession in Law):

আইনগত দখলকে **de jure possession** ও বলা হয়। আইন দখলকে দুইটি স্পষ্ট কারণে সুরক্ষা দেয়—

১. দখলদারকে আইনগত অধিকার (legal rights) প্রদান করে;
২. যারা দখলে হস্তক্ষেপ করে তাদেরকে শাস্তি দেয় বা দখলদারের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে।



PERSONS- ব্যক্তি

INTRODUCTION:

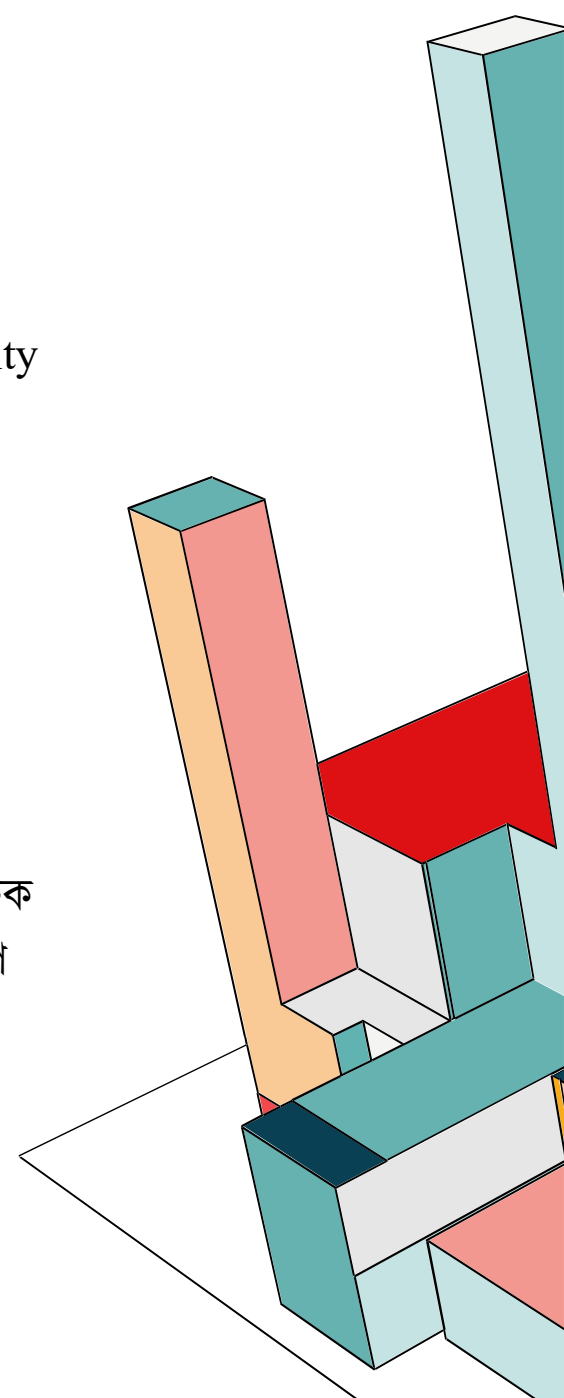
The main object of law is to regulate the relationship between individuals in the society. The validity of the acts and omissions of persons is determined on the basis of their reasonableness. All those acts, which do not adversely affected, the interests of others are held to be lawful whereas the acts, which interfere with the rights of others, are called unlawful.

The word 'person' is derived from the Latin word '*persona*'.

ভূমিকা:

আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা। কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ড বা অবহেলার বৈধতা নির্ধারিত হয় তার যৌক্তিকতার (reasonableness) ভিত্তিতে। যেসব কর্মকাণ্ড অন্যের স্বার্থে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না, সেগুলোকে আইনসম্মত (lawful) ধরা হয়, আর যেসব কর্মকাণ্ড অন্যের অধিকারের সঙ্গে হস্তক্ষেপ করে, সেগুলোকে অবৈধ (unlawful) বলা হয়।

'Person' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'persona' থেকে উদ্ভূত।



- **A person is not necessarily a human being.** There may be human beings who are not persons. Slaves are not person in the legal sense, as they cannot have rights. In the same way, there may be person who is not human being, e.g., a corporation. So, the term ‘personality’ has a wider significance than humanity. Under the Indian Penal Code, the word person includes any company, or association, or body of persons, whether incorporated or not.

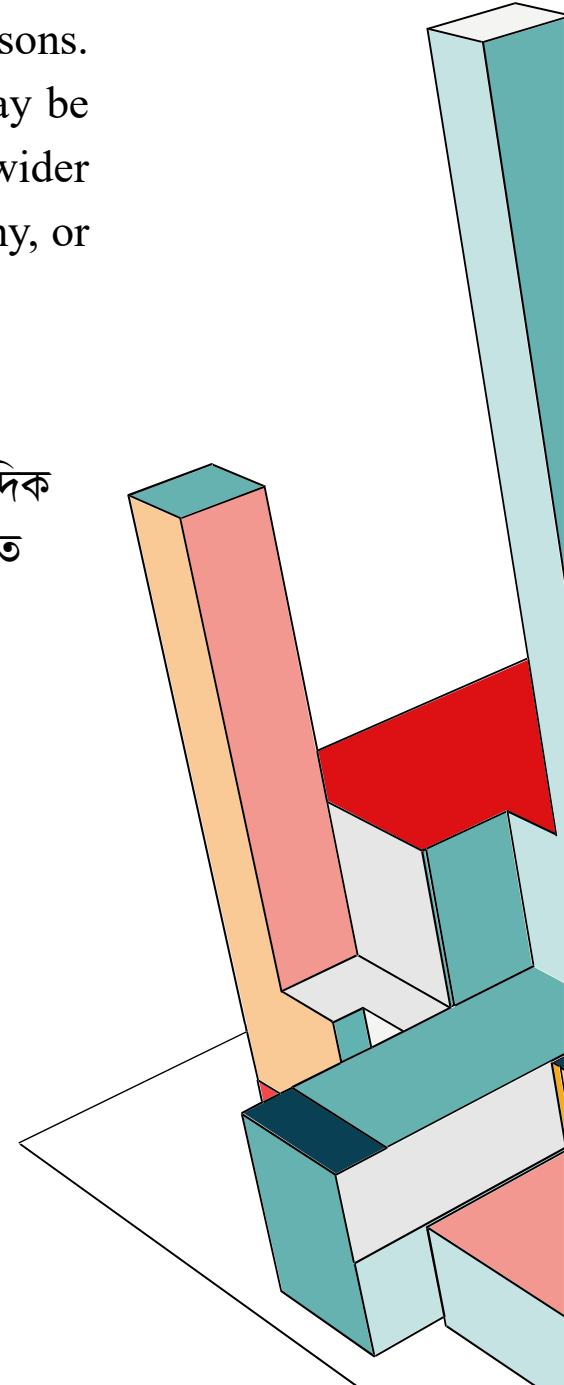
Persons are of **TWO** kinds, distinguishable as **(1) Natural** and **(2) Legal or Artificial**.

- একজন ব্যক্তি (Person) অবশ্যই মানব হতেই হবে এমন নয়। এমন কিছু মানব থাকতে পারে যারা আইনগত দিক থেকে ব্যক্তি নয়। উদাহরণস্বরূপ, দাস (Slaves) আইনগত অর্থে ব্যক্তি নয়, কারণ তাদের কোনো অধিকার থাকতে পারে না।

একইভাবে, এমনও থাকতে পারে ব্যক্তি যিনি মানব নন, যেমন—একটি কর্পোরেশন (corporation)। তাই, ‘Personality’ শব্দের অর্থ মানবতার চেয়ে বিস্তৃত। ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) অনুযায়ী, ‘person’ শব্দের মধ্যে যেকোনো কোম্পানি, সংস্থা বা ব্যক্তির সমষ্টি, যা নিবন্ধিত হোক বা না হোক, অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তি (Persons) মূলত দুই ধরনের হয়, যা আলাদা করা যায়—

১. Natural (প্রাকৃতিক)
২. Legal বা Artificial (আইনগত বা কৃত্রিম)



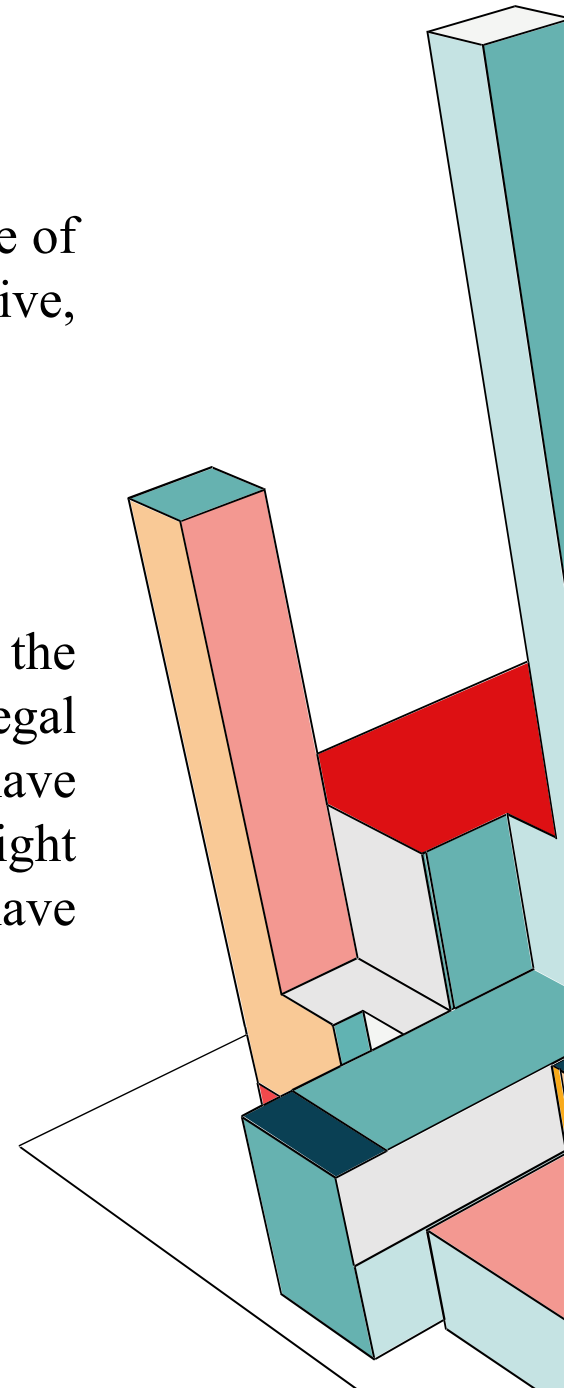
NATURAL PERSON:

A natural person is a living human being which is recognised by the State as capable of rights or duties, that is to say, a person who has got status. When a child is born alive, he is considered to be a person in the eye of law.

Natural person must be__

(i) A living human being, and

(i) He must be recognised by the state as a person. **For example**, before the abolition of slavery, the slaves were considered as *res* and were devoid of any legal personality for they could have no rights and duties. Again, lunatics and infants have only a restricted legal personality. They do not have any many civil rights such as right to vote etc. So, it is clear that natural person must not be a slave or must not have suffered civil death.



প্রাকৃতিক ব্যক্তি (Natural Person):

একজন প্রাকৃতিক ব্যক্তি হলো একটি জীবিত মানব, যাকে রাষ্ট্র অধিকার বা দায়িত্বপূর্ণ সক্ষম ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ, এমন একজন ব্যক্তি যার আইনগত মর্যাদা (status) আছে। একটি শিশু যদি জীবিতভাবে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাকে আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রাকৃতিক ব্যক্তির জন্য শর্তাবলী:

১. তিনি অবশ্যই জীবিত মানব হতে হবে।
২. তাকে রাষ্ট্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবে।

উদাহরণস্বরূপ, দাসপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার আগে দাসদের res (বস্তু, সম্পত্তি) হিসেবে গণ্য করা হতো এবং তাদের কোনো আইনগত ব্যক্তিত্ব (legal personality) ছিল না, অর্থাৎ তাদের কোনো অধিকার বা দায়িত্ব ছিল না। আবার, মানসিকভাবে অসুস্থ (lunatics) এবং শিশুদের সীমিত আইনগত ব্যক্তিত্ব থাকে। তারা অনেক নাগরিক অধিকার যেমন ভোটের অধিকার ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে না।

সুতরাং, প্রাকৃতিক ব্যক্তি দাস হতে পারবে না বা তার সিভিল ডেথ (civil death) হবে না।



LEGAL OR ARTIFICIAL OR JURISTIC PERSON:

An artificial or legal person is such a group of human beings or a mass of property, as in the eye of law, capable of rights and duties. A legal person is any subject matter or beings, real or imaginary, other than a human being to which the law attributes personality by way of fiction.

There are **TWO** essentials of a legal person those are the *corpus* and the *animus*. The *corpus* is the body into which the law infuses the *animus*, will or intention of a fictitious personality. The *animus* is the personality or the will of the person.

আইনগত বা কৃত্রিম বা জুরিস্টিক ব্যক্তি (Legal / Artificial / Juristic Person):

একজন কৃত্রিম বা আইনগত ব্যক্তি হলো এমন কোনো মানবের দল বা সম্পত্তির সমষ্টি, যাকে আইন অনুযায়ী অধিকার ও দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, আইনগত ব্যক্তি হলো কোনো মানব ছাড়া বাস্তব বা কাল্পনিক বিষয় বা সত্তা, যাকে আইন কল্পনার মাধ্যমে (by way of fiction) ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

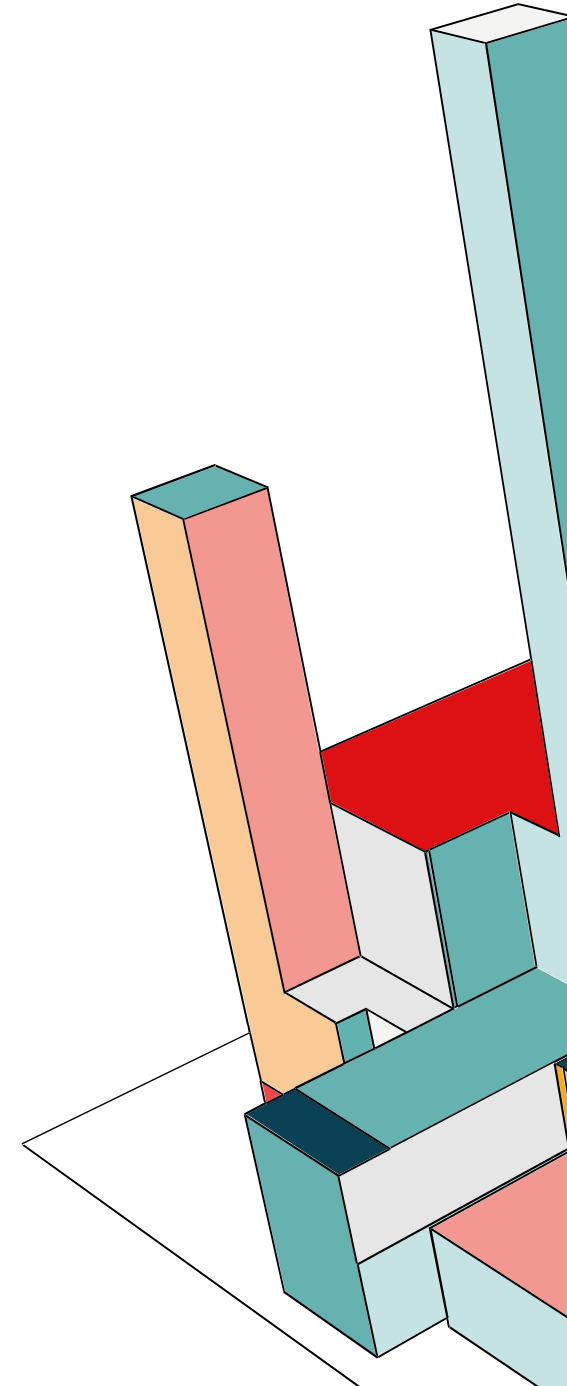
আইনগত ব্যক্তির দুটি অপরিহার্য উপাদান রয়েছে:

১. **Corpus (শরীর/বস্তু):** এটি সেই দেহ বা অবকাঠামো, যার মধ্যে আইন কল্পিত ব্যক্তিত্বের ইচ্ছা বা মনোভাব (*animus*) স্থাপন করে।
 ২. **Animus (মনোভাব/ইচ্ছা):** এটি সেই ব্যক্তি বা সত্তার ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছা।
- সংক্ষেপে, *corpus* = কাঠামো, *animus* = কল্পিত ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছা।



DISTINCTION BETWEEN ARTIFICIAL PERSON AND NATURAL PERSON:

1. The existence of artificial person is dependent on law, while the existence of natural person is independent of law.
2. The duration of existence of artificial person is often longer than the natural period of human life.
3. Natural person acts for himself; while artificial person can act only through the authorized agent.



প্রাকৃতিক ব্যক্তি (Natural Person) ও কৃত্রিম/আইনগত ব্যক্তি (Artificial / Legal Person)-এর মধ্যে পার্থক্য:

১. অস্তিত্ব:

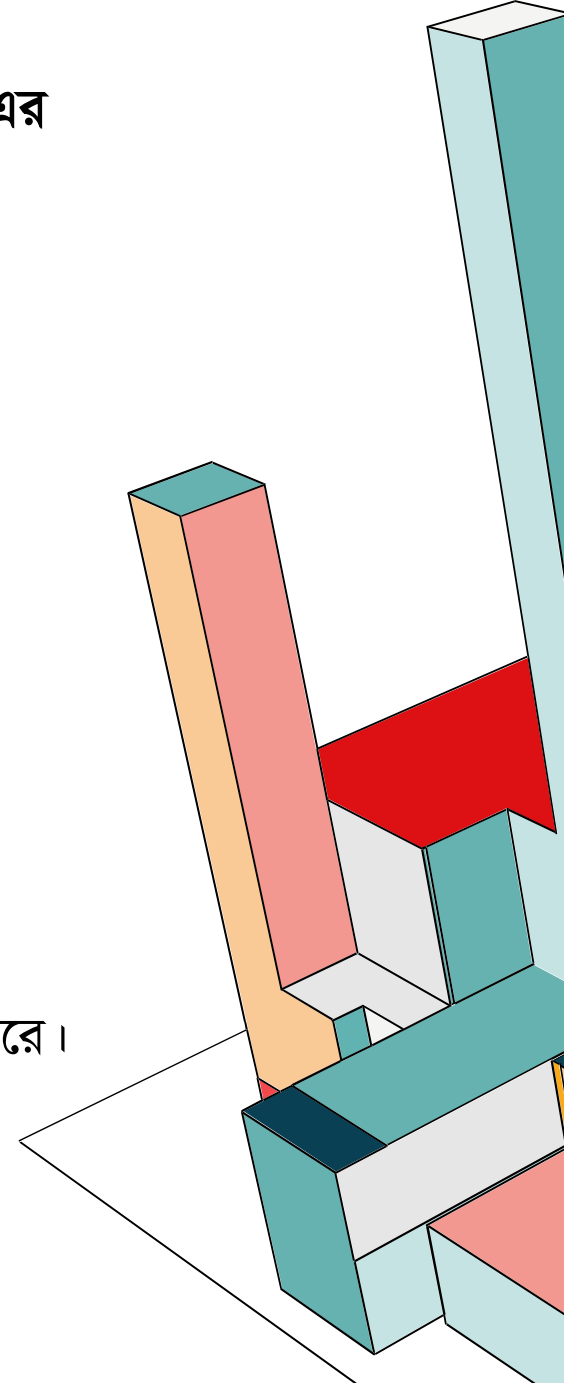
- কৃত্রিম ব্যক্তির অস্তিত্ব আইনের উপর নির্ভরশীল,
- প্রাকৃতিক ব্যক্তির অস্তিত্ব আইনের উপর নির্ভরশীল নয়।

২. অস্তিত্বের সময়কাল:

- কৃত্রিম ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রায়ই মানব জীবনের স্বাভাবিক সময়কাল থেকে দীর্ঘ হয়,
- প্রাকৃতিক ব্যক্তির অস্তিত্ব সীমিত এবং মানব জীবনের স্বাভাবিক সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৩. কর্মকাণ্ড:

- প্রাকৃতিক ব্যক্তি নিজেই নিজের জন্য কাজ করে,
- কৃত্রিম ব্যক্তি কেবলমাত্র অনুমোদিত প্রতিনিধি (authorized agent)-এর মাধ্যমে কাজ করতে পারে।



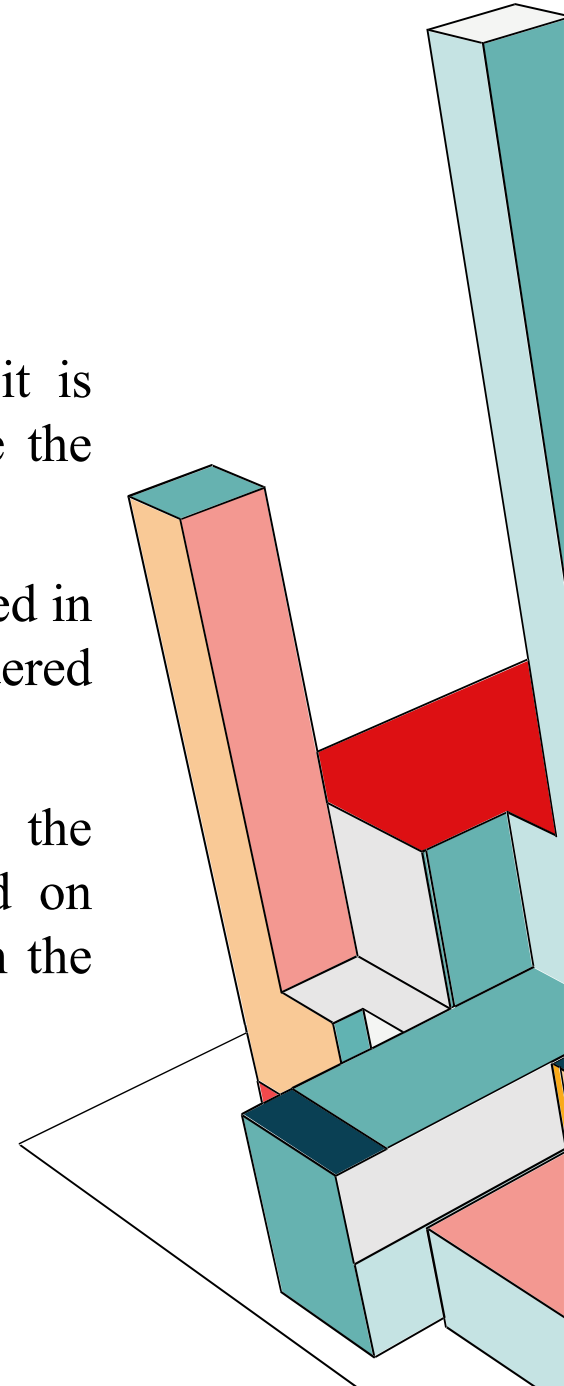
PROPERTY- সম্পত্তি

INTRODUCTION:

The concept of property occupies an important place in human life, because it is virtually impossible to live without the use of material objects, which constitute the subject matter of property.

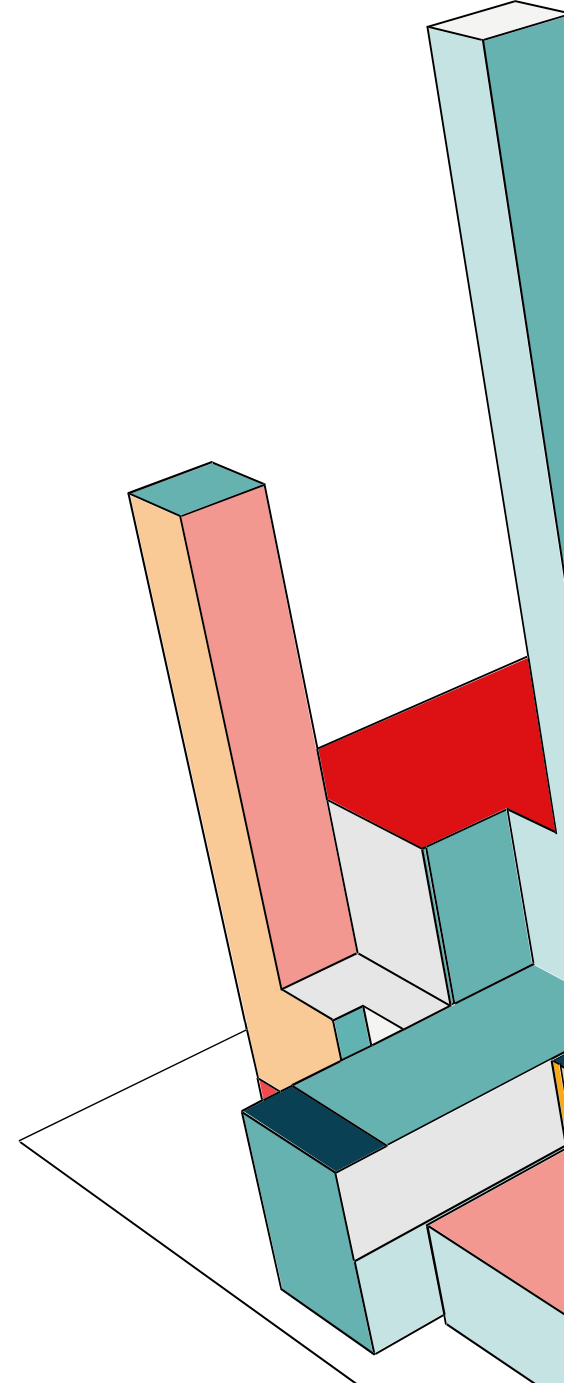
In its widest sense, all animate or inanimate things belonging to a person are included in the term property; for instance, a person's life, liberty and estate may also be considered as his property.

The concept of property has a special significance in jurisprudence because the determination of proprietary rights such as ownership, title etc. is solely based on property. The concepts of 'ownership' and 'possession' have also originated from the conception of property. Again, rights and duties are also closely related to property.



ভূমিকা:

- সম্পত্তির ধারণা মানব জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, কারণ সম্পত্তির বিষয়বস্তু হিসেবে যে বস্তুগত জিনিসগুলো রয়েছে, সেগুলোর ব্যবহার ছাড়া জীবনযাপন প্রায় অসম্ভব।
- এর সর্বাধিক বিস্তৃত অর্থে, কোনো ব্যক্তির অন্তর্গত সব জীবিত বা জড় বস্তুকেই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়; যেমন— একজন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পদকেও তার সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
- আইনশাস্ত্রে (Jurisprudence) সম্পত্তির ধারণার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ মালিকানা (ownership), স্বত্ব (title) ইত্যাদি সম্পত্তিগত অধিকার নির্ধারণ সম্পূর্ণরূপে সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ‘মালিকানা’ ও ‘দখল’-এর ধারণাও সম্পত্তি ধারণা থেকেই উদ্ভূত। আবার, অধিকার ও দায়িত্বও সম্পত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।



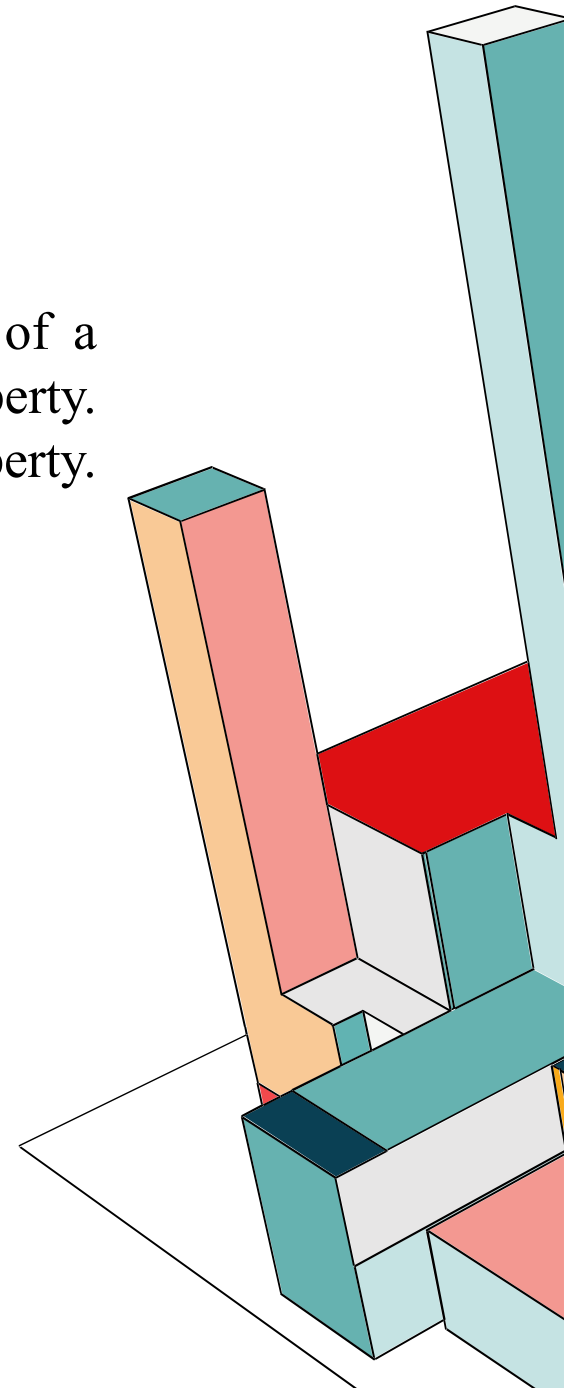
MEANING OF THE TERM 'PROPERTY':

The term '**property**' is not a term of art. It has been used in variety of senses.

(1) **All legal rights:** In its widest sense, property includes all the legal rights of a person of whatever description. Whatever a person possesses in law is his property. In this sense a person's life, liberty, reputation and estate constitute his property. Property therefore includes__

- (a) Proprietary *rights in rem*.
- (b) Proprietary *rights in personam*.
- (c) personal rights i.e. Non-proprietary rights whether in **rem** or **personam**.

But this wide meaning of the term of the property has become obsolete.



‘সম্পত্তি’ (Property) শব্দের অর্থ:

- ‘Property’ শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট কারিগরি (term of art) শব্দ নয়। এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১) সকল আইনগত অধিকার:

এর সর্বাধিক বিস্তৃত অর্থে, সম্পত্তি বলতে একজন ব্যক্তির সকল প্রকার আইনগত অধিকারকে বোঝায়। আইনের দৃষ্টিতে একজন ব্যক্তি যা কিছু অধিকার হিসেবে ভোগ করেন, তা-ই তার সম্পত্তি। এই অর্থে একজন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সুনাম (reputation) এবং সম্পদ (estate) সবই তার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত।

- এই অর্থে সম্পত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত—

(ক) স্বত্বাধিকারমূলক অধিকার (Proprietary rights) in rem

(খ) স্বত্বাধিকারমূলক অধিকার (Proprietary rights) in personam

(গ) ব্যক্তিগত অধিকার (Personal rights) অর্থাৎ অ-স্বত্বাধিকারমূলক অধিকার, তা in rem হোক বা in personam.

- তবে ‘সম্পত্তি’ শব্দের এই বিস্তৃত অর্থ বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত (obsolete) হয়ে গেছে।

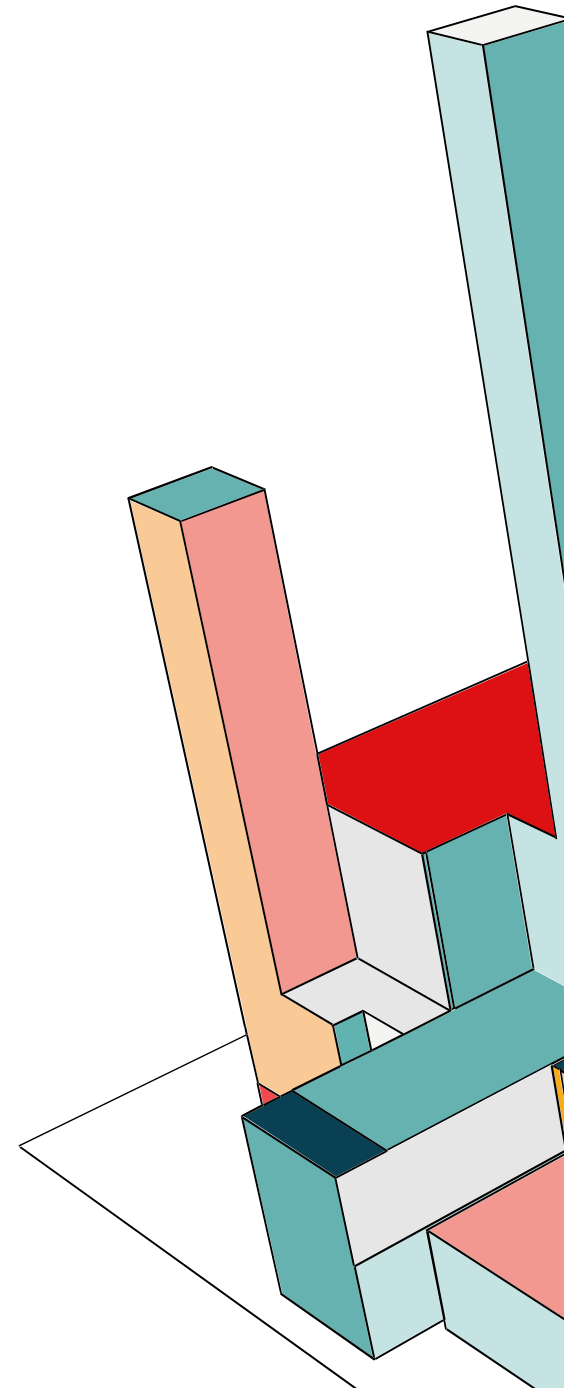


(2) Proprietary rights (*dominium and status*):

In a narrow sense, property means only proprietary rights of a person and not his personal rights.

Proprietary rights constitute his estate or property and personal rights constitute his status or personal condition.

In this sense, the land, chattels, sharer and debts due to a person are his property not his life or liberty or reputation. This is the most usual sense in which the term is used in modern times but the other uses also have an equal authority.

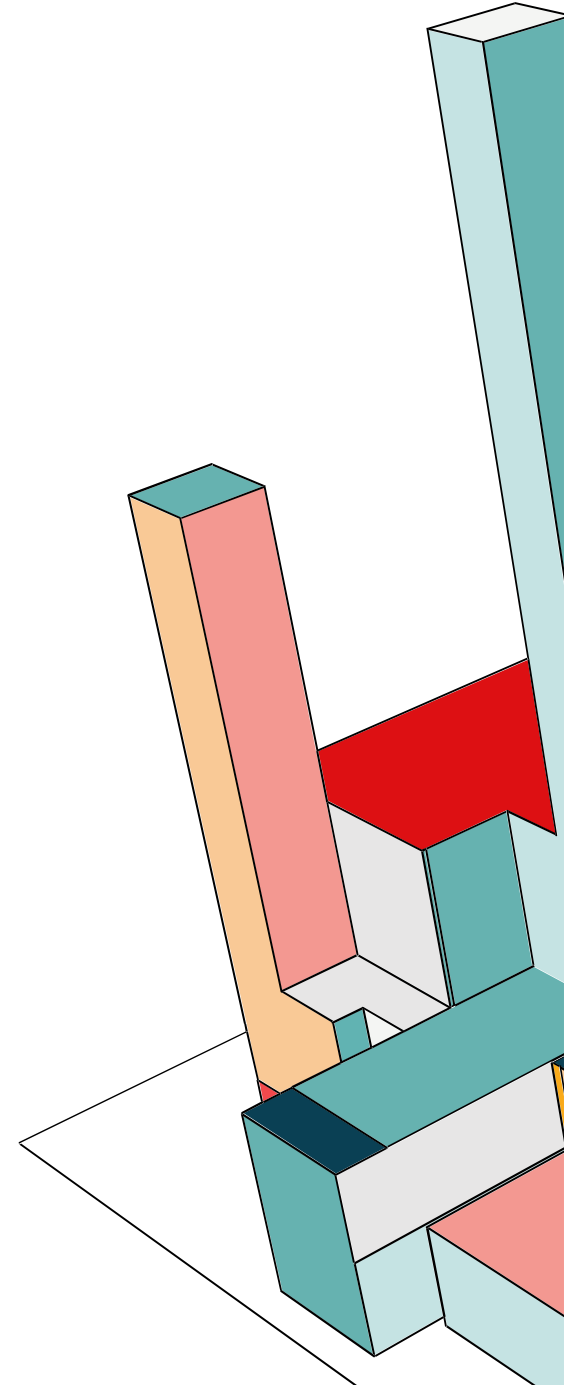


(২) স্বত্বাধিকারমূলক অধিকার (Proprietary Rights —Dominium এবং Status):

সংকীর্ণ অর্থে, ‘সম্পত্তি’ বলতে কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির স্বত্বাধিকারমূলক অধিকার বোঝায়, তার ব্যক্তিগত অধিকার নয়।

স্বত্বাধিকারমূলক অধিকারসমূহ তার সম্পদ বা সম্পত্তি (estate or property) গঠন করে, আর ব্যক্তিগত অধিকারসমূহ তার মর্যাদা বা ব্যক্তিগত অবস্থা (status or personal condition) নির্ধারণ করে।

এই অর্থে, একজন ব্যক্তির জমি, অস্থাবর সম্পত্তি (chattels), শেয়ার এবং পাওনাদারী ঋণ (debts due) এসব তার সম্পত্তি; কিন্তু তার জীবন, স্বাধীনতা বা সুনাম তার সম্পত্তি নয়। আধুনিক কালে ‘সম্পত্তি’ শব্দটি সাধারণত এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়; তবে অন্যান্য অর্থগুলোরও সমান স্বীকৃতি রয়েছে।



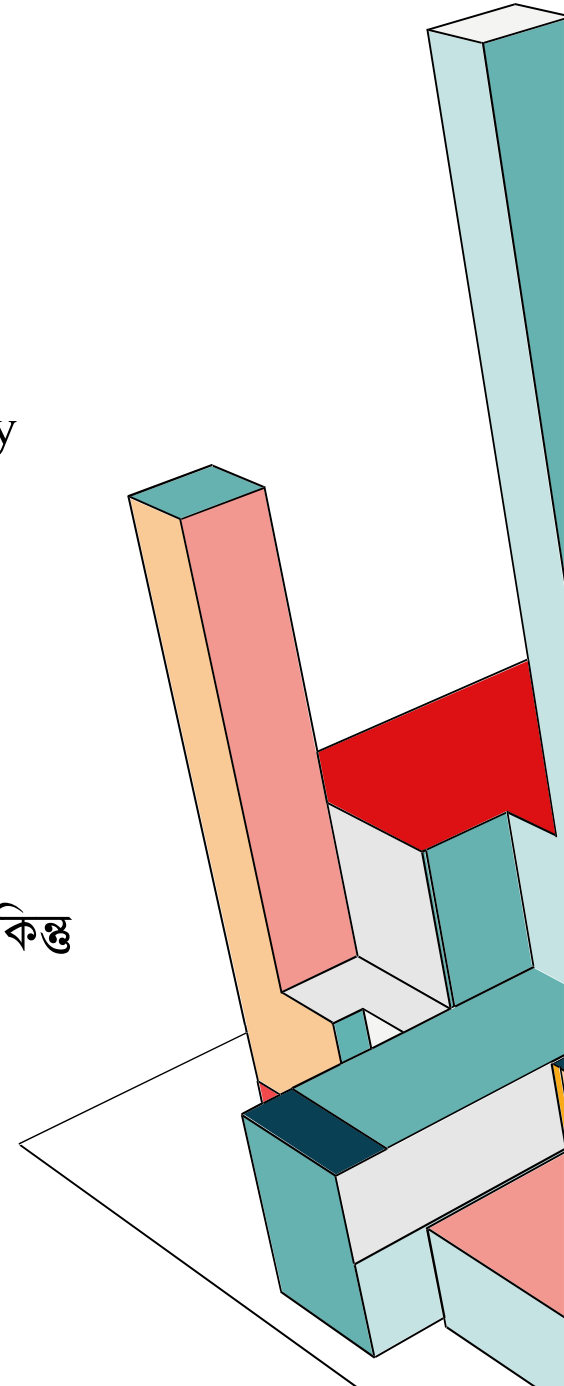
(3) *Proprietary rights in rem (dominium and obligatio):*

In another sense, the term 'property' includes only those rights, which are both proprietary and real. The law of property is the law of *proprietary rights in rem*.

In this sense, a freehold, or leasehold estate in land or patent or copyright is property and not a debt or benefit of a contract.

(৩) স্বত্বাধিকারমূলক অধিকার in rem (Dominium এবং Obligatio):

- আরেক অর্থে, 'সম্পত্তি' শব্দটি কেবল সেই অধিকারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেগুলো একই সঙ্গে স্বত্বাধিকারমূলক (proprietary) এবং বাস্তব বা in rem।
- সম্পত্তি আইন (Law of Property) হলো স্বত্বাধিকারমূলক in rem অধিকারের আইন।
- এই অর্থে, জমির উপর ফ্রিহোল্ড বা লিজহোল্ড স্বত্ব, অথবা পেটেন্ট বা কপিরাইট হলো সম্পত্তি; কিন্তু কোনো ঋণ (debt) বা চুক্তি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা (benefit of a contract) সম্পত্তি নয়।



Sometimes, property means the whole of the assets of a man including both the *rights in rem* and *rights in personam*.

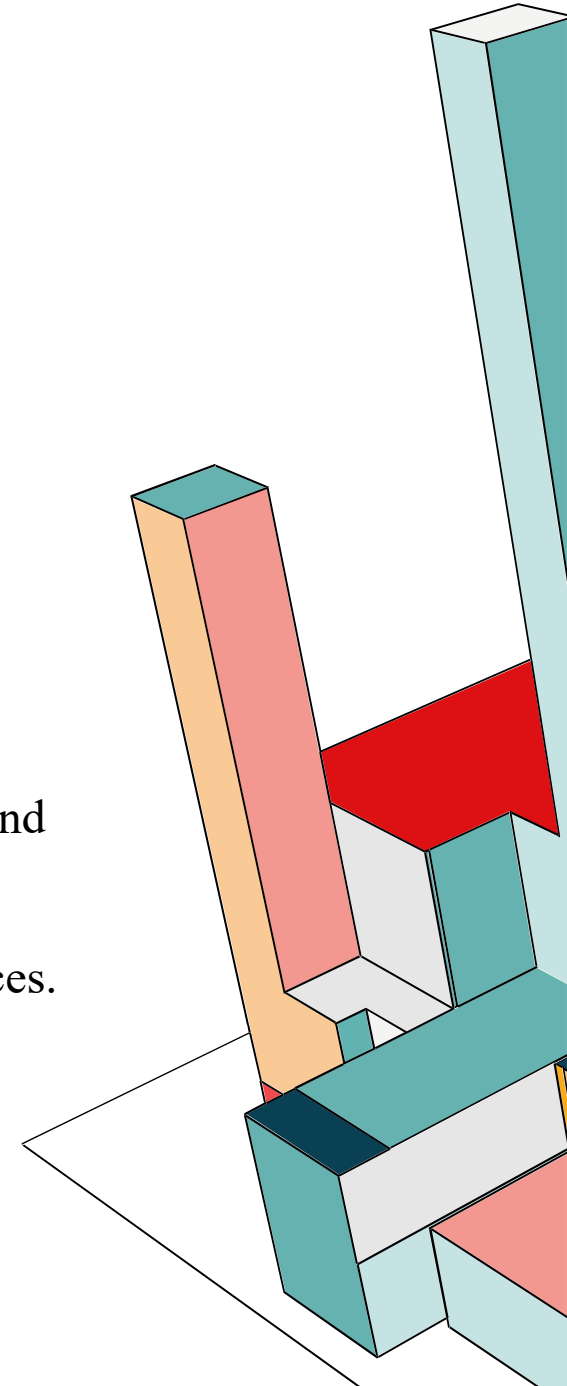
KINDS OF PROPERTY:

Property is mainly of **TWO** kinds, namely,

- (1) Corporeal, and
- (2) Incorporeal

Corporeal property can be further divided into moveable and immoveable property and real and personal property.

Incorporeal property is of two kinds; *rights in repropria* and *rights in realiena* or encumbrances.



কখনো কখনো ‘সম্পত্তি’ বলতে একজন ব্যক্তির সমগ্র সম্পদকে বোঝায়, যার মধ্যে in rem অধিকার এবং in personam অধিকার উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

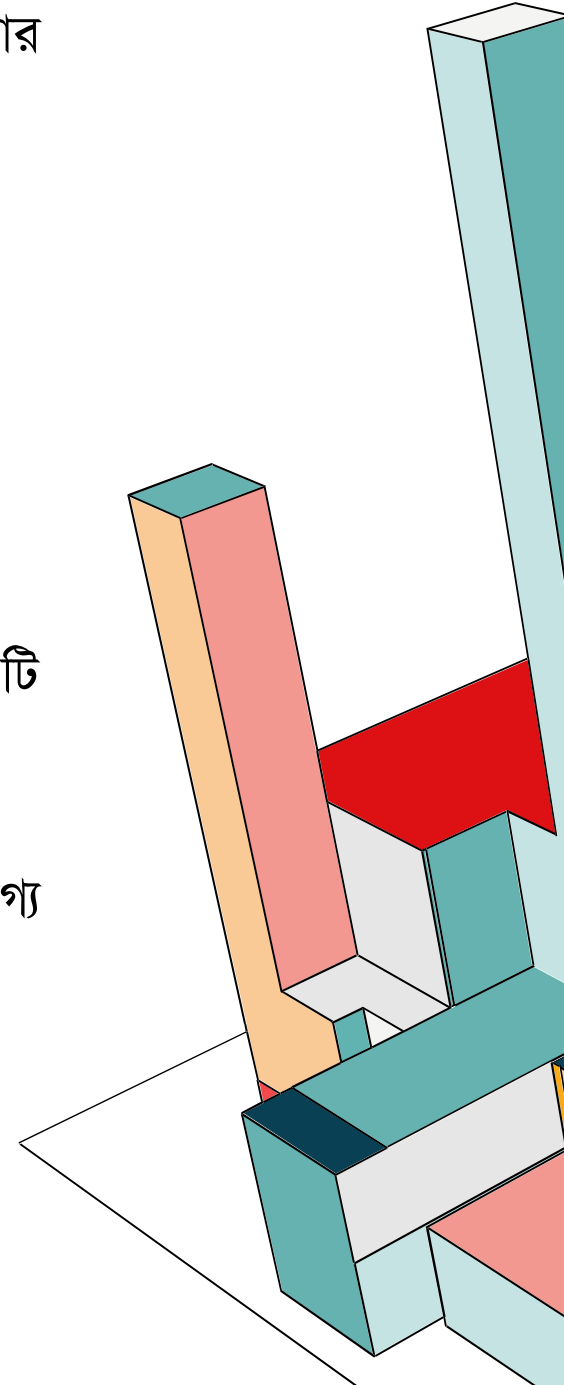
সম্পত্তির প্রকারভেদ (Kinds of Property):

সম্পত্তি প্রধানত দুই প্রকার, যথা—

১. স্পর্শযোগ্য বা বস্তুগত সম্পত্তি (Corporeal Property)
২. অস্পর্শযোগ্য বা অবস্তুগত সম্পত্তি (Incorporeal Property)

Corporeal Property (স্পর্শযোগ্য /বস্তুগত সম্পত্তি):এ ধরনের সম্পত্তি দৃশ্যমান ও স্পর্শযোগ্য। এটি আবার ২ভাগে বিভক্ত, অস্থাবর (Movable) ও স্থাবর (Immovable) সম্পত্তি Real ও Personal property.

Incorporeal Property (অস্পর্শযোগ্য /অবস্তুগত সম্পত্তি):এ ধরনের সম্পত্তি দৃশ্যমান বা স্পর্শযোগ্য নয়; এটি অধিকারভিত্তিক। এটি দুই প্রকার, যথা—Rights in re propria (নিজস্ব সম্পত্তির উপর অধিকার) এবং Rights in re aliena বা Encumbrances (অন্যের সম্পত্তির উপর অধিকার বা বোঝা)।



IMMOVABLE PROPERTY:

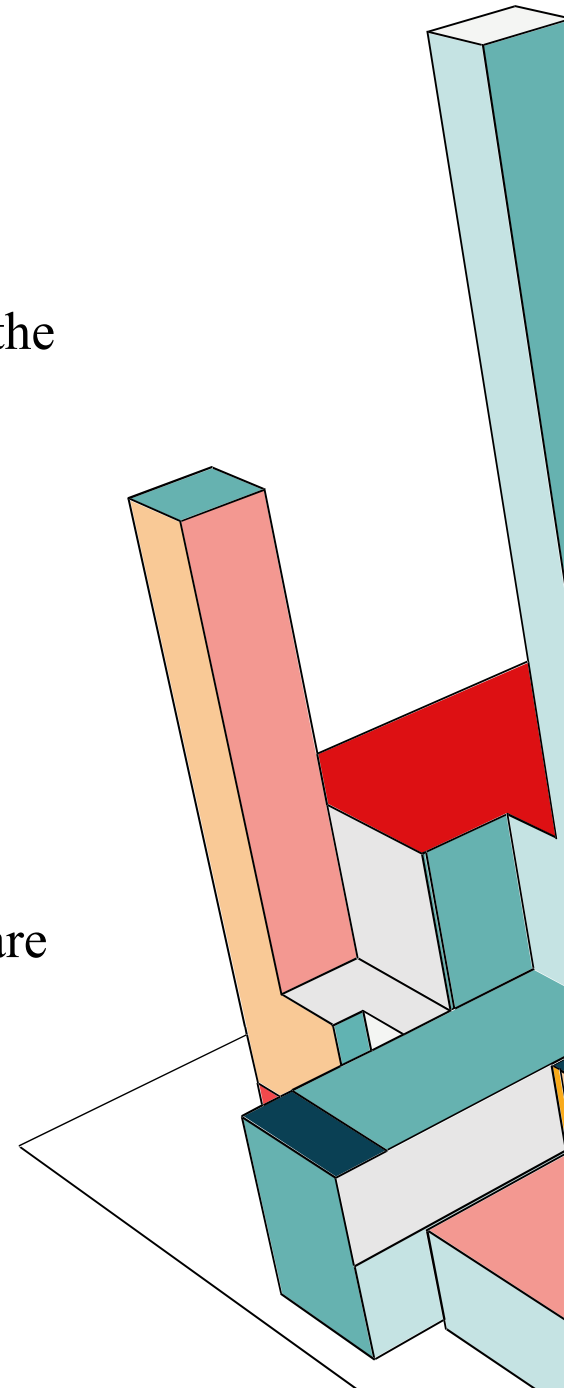
According to **SALMOND**, an immoveable piece of land has many elements.

- (i) It is a determine portion of the surface of the earth.
- (ii) It includes the ground beneath the surface down to the centre of the world. All the pieces of land meet together in one terminable point at the earth's centre.

MOVABLE PROPERTY:

Movable property includes all corporeal property, which is not movable. Movable property is commonly termed as chattel, which has **THREE** different meanings:

1. Any movable physical object such as table, money, cow etc.
2. Incororeal property rights such as debts, shares, and other *rights in rem* which are not rights over land.
3. Personal property, whether movable, as opposed to real property.



স্থাবর সম্পত্তি (Immovable Property):

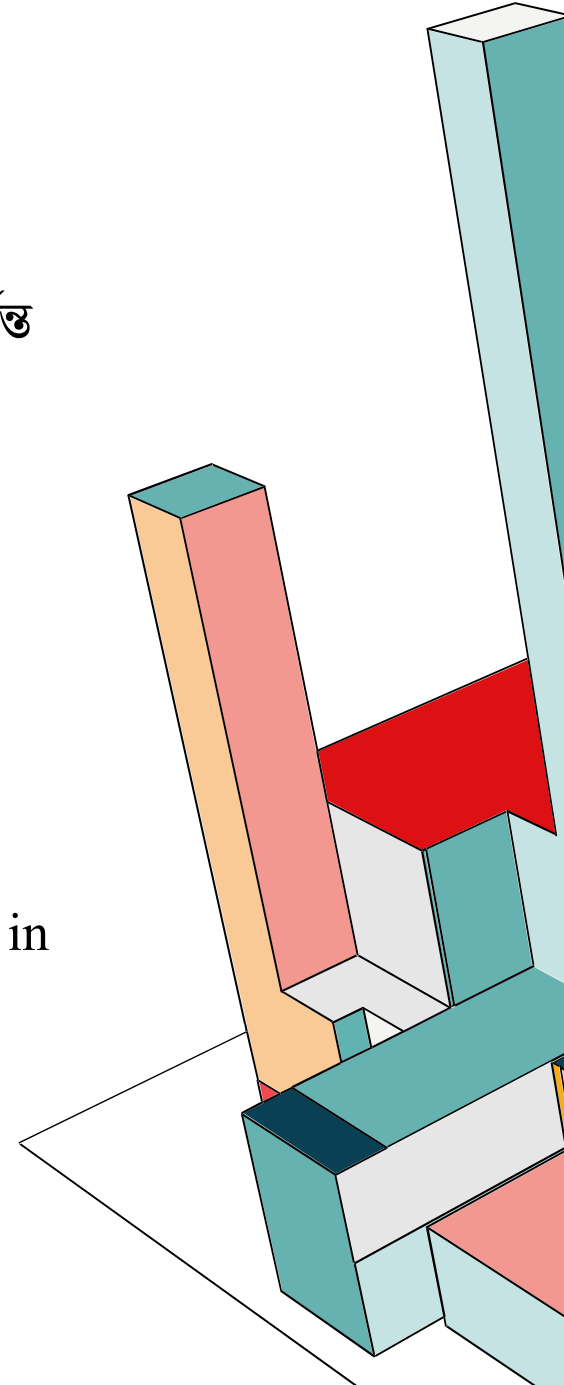
সালমন্ড (Salmond)-এর মতে, একটি স্থাবর জমির একাধিক উপাদান রয়েছে—

১. এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট অংশ।
২. এটি ভূমির উপরিভাগের নিচ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীর সব জমিখণ্ড শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত হয়।

অস্থাবর সম্পত্তি (Movable Property):

অস্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত সব ধরনের স্পর্শযোগ্য সম্পত্তি, যা স্থাবর নয়। অস্থাবর সম্পত্তিকে সাধারণত Chattel বলা হয়, যার তিনটি ভিন্ন অর্থ রয়েছে—

১. যেকোনো চলমান বস্তুগত জিনিস, যেমন— টেবিল, টাকা, গরু ইত্যাদি
২. অবস্তুগত সম্পত্তির অধিকার, যেমন— ঋণ, শেয়ার এবং জমির উপর অধিকার নয় এমন অন্যান্য in rem অধিকার।
৩. ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Personal property), যা Real property (স্থাবর সম্পত্তি)-এর বিপরীত।



THANK YOU

MD. RAKIBUL ISLAM

Lecturer

Department of Law

North Bengal International University (NBIU)

